

**DELLA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 23/07/2026**

DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON PIGNORABILI AI SENSI DELL'ART 159, D.LGS. 267/2000 - SECONDO SEMESTRE 2026.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
BARZAGLI Federico - Sindaco	Sì
ROLLET Mafalda - Vice Sindaco	Sì
FRASSILLE Matteo - Assessore	Sì
MARCONATO Maurizio - Assessore	Sì
SPATARI Ivan - Assessore	Sì
TAUFER Ettore - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Il Signor BARZAGLI Federico nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON PIGNORABILI AI SENSI DELL'ART 159, D.LGS. 267/2000 - SECONDO SEMESTRE 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24/04/2017;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6 giugno 2001 e successivamente adeguato come da Testo coordinato di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 e n. 24 del 25.07.2025
- il decreto del Sindaco n. 1 del 06.05.2021 con il quale si conferisce alla Sig.ra Matilde TANGO l'incarico di segretario del Comune di Morgex e di Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Comune;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 31/07/2025 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) - triennio 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio comunale in data 16.10.2025 n. 23 ad oggetto: "Esame delle condizioni degli amministratori eletti nelle elezioni comunali del 28 Settembre 2025, ai sensi del D.Lgs. 235/2012 e delle leggi regionali vigenti in materia"
- il decreto del Sindaco n. 7 del 20/10/2025 di nomina della Giunta Comunale a seguito delle elezioni comunali del 28 Settembre 2025
- la delibera della Giunta comunale n. 90 del 20/11/2025 ad oggetto: "Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPES) 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/11/2025 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028 e Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Elenco annuale Opere pubbliche – Programmazione acquisti beni, servizi e lavori pubblici triennio 2026/2028";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/12/2025 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge dal primo giorno di pubblicazione (30.12.2025);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 07/01/2026, esecutiva in data 08/01/2026, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio di previsione pluriennale 2026/2028 ai responsabili di entrata e di spesa, sensi dell'art. 46, comma 5, della l. r. 07/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificata con la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 29/01/2026 con decorrenza dal 01.02.2026;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2026, relativa all'approvazione della prima variazione al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028 e al Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 26/02/2026, relativa all'integrazione dell'assegnazione delle quote di Bilancio ai Responsabili di spesa a seguito della 1° variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 18/03/2026, con all'oggetto: "Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025 – Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, residui e della cassa";

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28/04/2026, relativa all'approvazione della seconda variazione al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2026/2028 e al Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 28/04/2026, relativa all'integrazione dell'assegnazione delle quote di Bilancio ai Responsabili di spesa a seguito della 2° variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2026/2028;

VISTO l'art.159 del D. Lgs 267/2000 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali), il quale testualmente recita:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. [...]”;

VISTO il DM 28 maggio 1993 - del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, che all'articolo 1 ha definito i servizi indispensabili dei comuni come segue:

“I servizi indispensabili dei comuni, definiti in base alle premesse, sono i seguenti:

- *servizi connessi agli organi istituzionali;*
- *servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale*
- *servizi connessi all'ufficio tecnico comunale*
- *servizi di anagrafe e di stato civile*
- *servizio statistico*
- *servizi connessi con la giustizia*
- *servizi di polizia locale e di polizia amministrativa*
- *servizio della leva militare*
- *servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica*
- *servizi di istruzione primaria e secondaria*
- *servizi necroscopici e cimiteriali*
- *servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile*
- *servizi di fognatura e di depurazione*
- *servizi di nettezza urbana*
- *servizi di viabilità e di illuminazione pubblica”;*

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 159, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata delle spese di cui sopra occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da notificarsi al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

RITENUTO di dover quantificare per il primo semestre dell'anno 2026 le somme che vengono destinate a:

- pagamento retribuzioni al personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali
- pagamento delle rate di mutui scadenti nel semestre in corso
- espletamento dei servizi indispensabili

PRECISATO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

TENUTO CONTO, inoltre, che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

VISTI:

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e in particolare l'art. 46, commi 2, 3 e 4 in merito all'organizzazione degli uffici e del personale;
- il D. Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/05/2009 n. 42) così come modificato dal D. Lgs. 126 del 10/08/2014;

ACQUISITI i pareri, le attestazioni ed i visti ai sensi dell'art.49 bis della Legge Regionale n. 54/98, dell'art. 3, c. 4, della L.R. 22/2010 ed in particolare il parere di legittimità di cui all'art. 9, c.1, lett. d) della l. r. n. 46/1998;

AD UNANIMITÀ di voti palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI QUANTIFICARE in complessivi € **1.146.040,73**, relativamente al secondo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, così come specificato nel prospetto allegato;

DI PRECISARE, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attingono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del d.lgs. n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
f.to BARZAGLI Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
f.to TANGO Matilde

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====